

עין משפט
גזר מצוה

קיום א מ"י פ"ח מהל' טומאת מת הלכה א ז'

ק"ב ב ג מ"י פ"ג מהלכות אבות הטומאות הלכה ז'

ק"ב ד ה ו מ"י פ"ח מהל' כלים הל' ה'

הגהות הב"ח

(א) גמרא לממלא דתחלה חדר גזירתא: (ב) רש"י ד"ה אלו איננו יוסי ויוסף: (ג) תוס' ד"ה ואחירה וכו' ה"פ משום אורח ממש גזיר:

גליון הש"ס

גמ' ועל ספק בגדי ע"ה. ע"י נדה דף ע"א רש"י חדר גזירתא: (ב) רש"י ד"ה אלו איננו יוסי ויוסף: (ג) תוס' ד"ה ואחירה וכו' ע"י ה"פ משום אורח ממש גזיר: ד"ה מושגין:

מוסף תוספות

א. [ו]לא מרמינן ליה לבלי מתכות אלא משום דכי נשברו יש להם תקנה.
מוס' ה"ל"ש הל' ט.
ב. ע"ה"ה. מוס' ה"ל"ש הל' ט.
ג. כיון דעיקר עשייתו כלי חרס, והשוא מצינן לשנויי דעל טומאות הבאות לו מתורת כלי חרס גזיר אינהו לתלות ואחר רבנן בשמיתום שנה גזיר להשו"ס.
ד. רמ"שברא. מוס' ה"ל"ש הל' ט.
ה. וזכא אמרין דגזירין לו משהו מאהיל על הגוש גזיר עליה איכא לאוקמי. מוס' גזין ח:
ו. רמ"שברא. מוס' ה"ל"ש הל' ט.
ז. אליבד. מוס' ה"ל"ש הל' ט.
ח. קצת הכא. מוס' ה"ל"ש.
י. משום. מוס' ה"ל"ש.
יא. כמי שמאחיל על המת מפני מתי מכול או מפני רוב מישאל שנהרגו בחי"ל. מוס' מיר נד:
יב. א"ע"ג דאמרין שלש בית הפרס חן שדה שאבד גזיר קבר ושדה שנהרג בה קבר ושדה בוכים, הכא. מוס' ה"ל"ש. ג' מקום שאתה יכול להיות ספיקות וספיקי. מוס' ה"ל"ש. יד. ומה שחלקו בטומאת עם הארץ לפי שאין גזרין גזירה על הציבור אלא א"כ רוב הציבור יכולים לעמוד בה ובמגננו ובצינורא שלו אפשר ליהדר אבל משכב ומושב והדיס לא רצו להחמיר. מוס' ה"ל"ש.
טו. וכלי חרס הפתוחים. מוס' ה"ל"ש.
טז. דע"ג. שטה להר"ן. יז. שבגד. מוס' ה"ל"ש. יח. שאינן דומים להם. מוס' ה"ל"ש.
ט"ו. [ב]כלי זכוכית. מוס' ה"ל"ש. כ. דע"כ בטבילת טומאה מיירי. מוס' ה"ל"ש.
כא. דהך מתניין. מוס' ה"ל"ש.
כב. וכלי עץ צריכים טבילה. מוס' ה"ל"ש.
כג. מה שעשה גמר ההעמדה להעמיד. מוס' ה"ל"ש.

טו:

אִתּוּ אֵינֶהוּ גּוֹזֵר אֶגּוּשָׁא לְשִׁרּוּף בּוֹ. וקשה דמכלי זכוכית לא מירך כלום אפי' לפי המסקנא דהא ליכא למימר דמעיקרא גזיר זכוכית לתלות ולצסוף גזיר לשרוף כדמסקינן אגושא דאכלי זכוכית לא שורפים כדאמרין לקמן דעבוד רצנן היכרא דלא לשרוף עליה תרומה וקדשים וי"ל דדוקא בטומאת גבן אמר לקמן דאין שורפין תרומה וקדשים דאינו טמא אלא משום דמדמי להו לכלי מתכות^א אבל שאר טומאות המטמאין מתורת כלי חרס שפיר שורפים^ב תרומה וקדשים דהא דמו לגמרי לכלי חרס^ג וכן בלאו הכי תריך לפרש כן לקמן ולספרים דגרסי הכא אלא מעיקרא גזיר ולא קבלו מייניהו ואלו רצנן דשמונים שנה וגזרו וקבלו מייניהו למימרא דחדא גזירה הואי לשרוף והאמר אילנא כו' אחי שפיר דכלי זכוכית נמי צטינוא קמא מירך: **וואאזירא לתלות**. תימא דתנן במסכת אהלות (פ"ב מ"ג) אלו מטמאין במגע ובמשא ולא באלה ע"ס כשעורה וארץ העמים^ד וי"ל דהתם מיירי כגון שהניא עפר מארץ העמים לארץ ישראל^ה אי נמי^ו כר' שמעון דלמר ט^ז קברי עכו"ס אין מטמאין באלה^ז דלא החמירו^ח בארץ העמים יותר מקצריהם ועוד מירך דהיא משנה נשנית קודם גזירה שגזרו על אחירה אלא על גושא בלגד וכן משמע^ט מדקאמר על גושא לתלות ועל אחירה ולא כלום ואמאי קאמר ועל אחירה ולא כלום לימא דמעיקרא גזיר על תרוייהו לתלות ולצסוף גזיר גושא לשרוף ועל אחירה דקאי קאי אלא משום דמוכח ממתניין דלאהלות דמתחלה כשגזרו על גושא לא גזרו על אחירה והא דצעי גזיר צפרק כהן גדול (דף נד: ושם) ארץ העמים משום אחירה גזיר עליה או משום גושא גזיר עליה הא פשיטא דלאזירה נמי גזיר כדקאמר הכא אלא התם ה"פ משום אחירה^י גזיר עליה אלא כינא בלזיר ארץ העמים בשם ענין אפי' ע"י שידה מיצה ומגדל או

משום גושא^{יא} שהוא מאהיל על הגוש כגון ע"י שידה מיצה ומגדל טהור^{יב}: **ע"ז ששה ספקות שורפין**. אומר ר"י דלפי' איכא ספקות יותר ששורפין את התרומה עליהן כגון סככות ופרעות וכיוצא באלו הכא לא חשיב אלא הנהו דתיקנו בלזשא^{יג} **ע"ז ספק בית הפרס**. ^{יד}נראה לר"י דמיירי בשדה שנחרש זה קצר דטהור מדאורייתא ולא מיישינן לע"ס כשעורה ולא היו אלא מדרבנן אבל שדה שאבד זה קצר היו ספיקא דאורייתא כדמוכח במ"ק (ד' ה:) וא"כ לחכמים אמאי קאמרי אף ספק מגע בשרות היחיד תולין והתנן בפי' דטהרות [מד'] דכל^ט ספקות בשרות היחיד טמא: **וע"ז בגדי עם הארץ**. דגזיר עליהם שיהיו כזבין לכל דצריהם ואפילו רוק שלו טמא דלמר בפי' בחרא דחגיגה (ד' כג.) גזירה משום לינורא דעם הארץ ואפילו טמא מת רוק שלו אינו טמא אלא שעשאווה כז לבד מהיסט ומדרס שלא גזיר עלי^{טז} כדמתן במסכת טהרות (פ"ו משנה ו) דקתני התם בגגבים שנכנסו לבית אין טמא אלא מקום רגלי הגגבים ומה הן מטמאין אוכלים ומשקין^{טו} אבל כלי חרס המוקף למיד פתיל ומשכבות ומושבות טהור ואם יש מעהן נכרי או אשה הכל טמא ובהניזקין (גזין דף סא: ושם) משמע נמי הכי דפריך וליחוש שמה תסיטס אשמו נדה משמע דהוא אינו מטמא בהיסט ועל ספק רוקין נמי דקאמר דחיישינן שמה של עם הארץ הן שרוקו טמא היינו כדפרישית ולא כפ"ה דפירש דבגד ע"ה טמא דחיישינן שמה ישבה עליו אשמו נדה: **וע"ז ספק מי רגלי אדם שבגדו מי רגלי בהמה**. פ"ה^{טז} דספק ספיקא הוא וקשה דצפרק בנות כותים (מדה דף לג: ושם) תנן דאין שורפין עליהן תרומה מפני שטומאתן בספק ורמיניהו ו' ספקות שורפין כו' ומשני דמתני' דהתם מיירי דליכא ספק ספיקא ומש"ה אין שורפין ולפירוש הקונטרס ה"ל על ספק מי רגלי אדם שורפין אע"ג דהוי ספק ספיקא ונראה לר"י דנקט^{יז} מי רגלי בהמה משום דכשהן זה אלל זה הן ניכרות טפי שהן של אדם^{יח} וליכא אלא ספק אחד: **אללמה תנן אלו חוצצין בבליים**. וליכא למימר דההיא טבילה בכלים חדשים מיירי כשקונים מן הנכרים כדלמר בסוף מסכת ע"ז (דף עה:)^{יט} דלריכי טבילה^כ דהא קתני סופא^{כא} בפי"ט דמסכת מקוואות (משנה ה) על השלחן ועל הטבילא ועל הדרגש (ועל הדולבקי) חוצצין^{כב}: **ורבי מאיר היא דאמר הבל הו"ך אחר המעמיד**. וצפרק כמה אשה (לקמן דף נט:) דקתני שהיה רבי נחמיה אומר בצבעת הלך אחר חותמה בעול הלך אחר סמלוינו בשולם הלך אחר שליבותיו כו' וחכמים אומרים הכל הולך אחר המעמיד לא מיימי הכא דהכא קרי מעמיד זה^{כג} מה שנותנין לתוסם והתם קרי מעמיד דבר המעמיד כלי עצמו כגון עמודי קולם שמחזירים את השליבות: **וחכמים מטהרין**. ואם תאמר והכי מוכח מהכא דרבי מאיר סבר הכל הולך כו' דילמא הא דמטמא ר' מאיר משום דחשיב סמימה מעלייתא ומטמא מדין כלי זכוכית ולא מדין כלי מתכות וחכמים לא חשבו ליה סמימה מעלייתא ולכן מטהרים לגמרי ויש לומר דמסתבר ליה דלכולי עלמא היו סמימה מעלייתא ופליגי דר' מאיר מטמא טומאה דאורייתא מדין כלי מתכות דסביר הכל הולך אחר המעמיד וחכמים מטהרין מדאורייתא אבל מדרבנן מיהא טמא לפי שגזרו על כלי זכוכית דסמימה מעלייתא היא אבל אין לפרש דרבנן מטהרין

יציאות השבת פרק ראשון שבת

אִסּוּ אֵינֶהוּ יוֹסִי ^(א) ויוסי: **גזיר אגושא לשרוף**. תרומה הנוגעת בגוש העפר: **ואאזירא לנלות**. תרומה הנכנסת בלזירא ואין דבר מפסיק ביניהם כגון שידה פרוצה מתחתיה: **ואכפי**. אגושא לשרוף בלזשא גזיר: **על ספק בית הפרס**. כלומר על ספקו של בית הפרס כגון תרומה שנכנסת לבית הפרס דהוא

שדה שאבד זה קצר היינו ספק דלא ידעינן אם האהילה על הקצר אם לאו: **ועל ספיקו של עפר ארץ העמים**. דכל עפר ארץ העמים מספקא לן בקצר של מת: **ועל ספיקו של בגדי עם הארץ**. דכולהו מספקא לן שמה ישבה עליהם אשמו נדה כדתנן (חגיגה דף י"ח:) בגדי ע"ה מדרס לפרושים: **ועל ספק כלים הנמא"ים**. דלא ידעינן אם טמאים הן: **ספק רוקין**. כל רוקין מספקא לן דדילמא דוב יניחו: **ועל ספק מי רגלי אדם**. הך ספק לא דמי להך דלעיל אלא אפי' מספקא לן אם מי רגלי אדם הן אם מי רגלי בהמה הן דליכא תרי ספיקי לקולא דאם תמני' לומר דאדם שמה טהור: **שנגד מי רגלי בהמה**. רבנא אשמעינן דלא תימא מדהני דבהמה הני נמי דבהמה: **ודאי מגען וספק טומאתן**. יודע ודאי שנגעה בהן תרומה אבל אינו יודע אם הם טמאים אם לאו כדמפרש בכולהו: **שורפים**. והיינו אגושא: **בלזשא התקינו**. כמה שנים אחר חורבן כדאמרין ברי"ה (פ"ד דף לא.) גבי י' מסעות נסעה שכינה: **ואלו חוצצין**. לגבי טבילה: **הופס והמור גרסינן**: **בכלי זכוכית**. שהן חלקין ואין אדם מקפיד על מיט ודבר אחר הנדבק בהן לפי שזינא מאיליו והני הוא דמדבקין טובא וקפיד עלייהו ואין חוץ' אלא דבר המקפיד עליו: **כגון שנקבו**. וטהרו מתורת כלי חרס דכלי חרס צצירתו מטהרומי: **והט"ף לטויו אבד**. דחשיב ליה ככלי מתכות דכל קבלת טומאתו משום אבד מטהרמיד הלכך אית ליה טהרה במקוה: **מעמא**. ולא אמרינן בטיל ליה מתורת כלי כשאר כל חרס הנשבר דקסבר הלך אחר המעמיד

ותורת כלי מתכות עליו: **אלא מעסה**. הואיל ושוניהו ככלי חרס: **נמר** אומר ר"י דלפי' איכא ספקות יותר ששורפין את התרומה עליהן כגון סככות ופרעות וכיוצא באלו הכא לא חשיב אלא הנהו דתיקנו בלזשא^א **ע"ז ספק בית הפרס**. ^בנראה לר"י דמיירי בשדה שנחרש זה קצר דטהור מדאורייתא ולא מיישינן לע"ס כשעורה ולא היו אלא מדרבנן אבל שדה שאבד זה קצר היו ספיקא דאורייתא כדמוכח במ"ק (ד' ה:) וא"כ לחכמים אמאי קאמרי אף ספק מגע בשרות היחיד תולין והתנן בפי' דטהרות [מד'] דכל^ט ספקות בשרות היחיד טמא: **וע"ז בגדי עם הארץ**. דגזיר עליהם שיהיו כזבין לכל דצריהם ואפילו רוק שלו טמא דלמר בפי' בחרא דחגיגה (ד' כג.) גזירה משום לינורא דעם הארץ ואפילו טמא מת רוק שלו אינו טמא אלא שעשאווה כז לבד מהיסט ומדרס שלא גזיר עלי^{טז} כדמתן במסכת טהרות (פ"ו משנה ו) דקתני התם בגגבים שנכנסו לבית אין טמא אלא מקום רגלי הגגבים ומה הן מטמאין אוכלים ומשקין^{טו} אבל כלי חרס המוקף למיד פתיל ומשכבות ומושבות טהור ואם יש מעהן נכרי או אשה הכל טמא ובהניזקין (גזין דף סא: ושם) משמע נמי הכי דפריך וליחוש שמה תסיטס אשמו נדה משמע דהוא אינו מטמא בהיסט ועל ספק רוקין נמי דקאמר דחיישינן שמה של עם הארץ הן שרוקו טמא היינו כדפרישית ולא כפ"ה דפירש דבגד ע"ה טמא דחיישינן שמה ישבה עליו אשמו נדה: **וע"ז ספק מי רגלי אדם שבגדו מי רגלי בהמה**. פ"ה^{טז} דספק ספיקא הוא וקשה דצפרק בנות כותים (מדה דף לג: ושם) תנן דאין שורפין עליהן תרומה מפני שטומאתן בספק ורמיניהו ו' ספקות שורפין כו' ומשני דמתני' דהתם מיירי דליכא ספק ספיקא ומש"ה אין שורפין ולפירוש הקונטרס ה"ל על ספק מי רגלי אדם שורפין אע"ג דהוי ספק ספיקא ונראה לר"י דנקט^{יז} מי רגלי בהמה משום דכשהן זה אלל זה הן ניכרות טפי שהן של אדם^{יח} וליכא אלא ספק אחד: **אללמה תנן אלו חוצצין בבליים**. וליכא למימר דההיא טבילה בכלים חדשים מיירי כשקונים מן הנכרים כדלמר בסוף מסכת ע"ז (דף עה:)^{יט} דלריכי טבילה^כ דהא קתני סופא^{כא} בפי"ט דמסכת מקוואות (משנה ה) על השלחן ועל הטבילא ועל הדרגש (ועל הדולבקי) חוצצין^{כב}: **ורבי מאיר היא דאמר הבל הו"ך אחר המעמיד**. וצפרק כמה אשה (לקמן דף נט:) דקתני שהיה רבי נחמיה אומר בצבעת הלך אחר חותמה בעול הלך אחר סמלוינו בשולם הלך אחר שליבותיו כו' וחכמים אומרים הכל הולך אחר המעמיד לא מיימי הכא דהכא קרי מעמיד זה^{כג} מה שנותנין לתוסם והתם קרי מעמיד דבר המעמיד כלי עצמו כגון עמודי קולם שמחזירים את השליבות: **וחכמים מטהרין**. ואם תאמר והכי מוכח מהכא דרבי מאיר סבר הכל הולך כו' דילמא הא דמטמא ר' מאיר משום דחשיב סמימה מעלייתא ומטמא מדין כלי זכוכית ולא מדין כלי מתכות וחכמים לא חשבו ליה סמימה מעלייתא ולכן מטהרים לגמרי ויש לומר דמסתבר ליה דלכולי עלמא היו סמימה מעלייתא ופליגי דר' מאיר מטמא טומאה דאורייתא מדין כלי מתכות דסביר הכל הולך אחר המעמיד וחכמים מטהרין מדאורייתא אבל מדרבנן מיהא טמא לפי שגזרו על כלי זכוכית דסמימה מעלייתא היא אבל אין לפרש דרבנן מטהרין

מסורת הש"ס

א) לעיל דף יד: (ב) נדה לג: טהרות פ"ד מ"ה, א ז"ל שו"א וכן אילת גמשה, (ד) דבפ"י לילא א"ר יוחנן, (ה) מקוואות פ"ט [משנה ה], (ו) [לקמן ט, א] (ז) ר"ה יט. ע"ש, (ח) כלים פ"ב מ"א, (ט) [יבמות סא, א] (י) [נע"ע מוספות גיטין ח: ד"ה דגזיר],

מוסף רש"י

ועל ספק בגדי עם הארץ. כלומר על בגדי עם הארץ, אם נגע בה בשרפת משום שמה טמא היה (נדה לג:.) כלי זכוכית שנקברו. שטמאין ונקבן לטהרן מטומאתן (רי"ה יט.). אבר. שפרט לטמא את הנקב (שם.) ר"מ במבוא. לומר שחזרו לטומאתן ישנה, ואפי"ם שלא נגע שוב בטומאה. ואע"פ שאין כלי זכוכית חורקין לטומאתן ישנה כדלמר שלא גזיר חרות וטומאה ישנה אלא בכלי מתכות, כיו נמי הואיל והאבר מעטיוו ככלי מתכות דמו דהכל הולך אחר המעמיד (שם.) וחכמים מטהרין. דעיקרו כלי זכוכית הן ולא אולי חמר המעמיד. ענין אחר, כלי זכוכית שטמאין שנקבו והטילו לתוכן אבר, יהודים בן שמע (בבב) שם משום ר"מ מטמאין טומאת כלי מתכות דלאורייתא אם נגע בהן טומאה, דהכל הולך אחר המעמיד, וחכמים מטהרים מטומאת כלי מתכות דלאורייתא אלא משום טומאת כלי זכוכית דרבנן. שאין כלי מתכות מטמאין דלאורייתא אלא הטמאין בשרפה (בבבבד ג) הזהב והכסף והתשמיש והכסף וגו' (רי"ה שם.)

רבינו חננאל

גרישה שהוא קרקע עצמו, בדכתיב וגזש עפר. לתלות, כלומר טומאה בספק לפיכך קדשים הנוגעים בה תולין לא אוכלין ולא שורפין. ועל אחריון ולא כלום. כלומר, אם נכנסה התרומה בשידה חיבה ומגדל ולא נחה בקרקע חוצה לארץ אלא באורה ולא כלום. ורבנן דשמונים שנה גזיר על אחירה נמי לתלות, ואחר רבנן דבאושא גזיר תרומה שנעבה בגוש חוצה לארץ לשרפה, ועל אחירה דקאי [קצא] לתלות. על כלי זכוכית מ"ט גזיר יוסי כי יועזר ויוסי בן יוחנן טומאה בהן. א"ר שמעון בן לקיש הואיל ותהלת ברייתן מן החול שויניהו רבנן ככלי חרס. ואקשינן אם ככלי חרס הן לא יטהרו במקוה, אלמה תנן ואילו חוצצין בכלים הזפת וחמר בכלי זכוכית, מכלל שאם אין בהן דבר חוצץ עלתה להן טבילה ואקשירו. ושנינן האי בכלי זכוכית שניקברו והיטפו לתוכם אבר וסתם הנקב והעמיד המשקין מלצאת, ורימי' הוא דאמר כיון שהיטפו לתוכן אבר בכלי מתכות דמי שחבל הולך אחר המעמיד ומטמאין ומטהרין דחגיגי כלי זכוכית שניקבו כו'.